

Type 5 – Model van akte van zekerheidsstelling plus

1. De ondergetekende ING België NV

enerzijds;

en de Belgische staat, vertegenwoordigd door de heer Chris DE CLERCK, departementshoofd Boekhouding, beheerder van de activa van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (hierna 'de Administratie'), te 1030 Brussel, Koning Albert II-laan 33, North Galaxy, bus 388, handelend als rekenplichtige van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen,

anderzijds,

werd het volgende overeengekomen:

De borg verklaart zich hoofdelijk en solidair borg te stellen tegenover de Belgische staat, tot een maximumbedrag van (**Bedrag van de waarborg**) tot betaling van de schulden van de aard zoals bepaald onder punt 2) die voortvloeien uit douaneaangiften voor het vrije verkeer en/of ten verbruik die zijn ingediend door (**Uw contactgegevens**) (hierna 'de belastingschuldige') handelend in de hoedanigheid douanevertegenwoordiger, in directe vertegenwoordiging van een derde (aangifte ingediend in naam en voor rekening van een derde).

Uit het voorgaande volgt dat de borg niet kan aanvoeren, om aan een betaling op grond van deze verbintenis te ontsnappen, dat de belastingschuldige niet de schuldenaar van de betreffende sommen is.

2. De door deze verbintenis gedekte schulden zijn alle schulden die voortvloeien uit de door de belastingschuldige als douanevertegenwoordiger, in directe vertegenwoordiging van een derde, ingediende douaneaangiften voor het vrije verkeer en/of ten verbruik van de volgende aard:
 - a. douanerechten, antidumpingrechten, heffingen, premies, extra bedragen of compenserende bedragen, aanvullende bedragen of aanvullende elementen, aanvullende rechten, rechten van het gemeenschappelijk douanetarief en overige door de instellingen van de Europese Unie ingevoerde of in te voeren rechten op het handelsverkeer met derde landen, bijdragen en andere heffingen die in het kader van de gemeenschappelijke ordening der markten in de sector suiker zijn vastgesteld;
 - b. accijnzen, bijzondere accijnzen, bijdrage op de energie, controleretribsutatie huisbrandolie, milieuheffing, milieubelasting, verpakkingsheffing;

- c. belasting over de toegevoegde waarde;
 - d. heffingen, retributies, nalatigheidsinteressen, verschuldigde sommen met betrekking tot de goederen die het voorwerp van de aangifte uitmaken, rechten ingevolge een gezondheidsonderzoek, verblijfstakingen, magazijnrechten, alsook om het even welke andere sommen waarvoor de Administratie uitstel van betaling verleent ingevolge de toepasselijke verordeningen, wetten, besluiten en instructies.
3. De borg kan op basis van deze akte van zekerheidsstelling maar worden aangesproken tot betaling van de schulden zoals die door de Administratie werden berekend ten laatste bij het afsluiten van het proces-verbaal van verificatie met betrekking tot de betreffende aangifte.
 4. De borg verbindt zich ertoe om op het eerste schriftelijke verzoek van de Administratie over te gaan tot de betaling van de sommen tot betaling waarvan hij zich met deze akte verbindt, zonder dat het nodig is andere voorafgaande formaliteiten te vervullen. Die betaling moet worden verricht binnen een termijn van dertig dagen vanaf de ontvangst van dat verzoek. Op verzoek van de borg en om iedere andere als geldig erkende reden kan die termijn van dertig dagen door de Administratie worden verlengd. De uit de toekenning van deze extra termijn voortvloeiende kosten, en met name de rente, moeten zodanig worden berekend dat het bedrag ervan gelijk is aan het bedrag dat hiervoor op de nationale geld- en kapitaalmarkt zou worden aangerekend.
 5. De borg verklaart uitdrukkelijk dat hij wat deze akte van zekerheidsstelling betreft, afstand doet van zijn voorrecht om te verzoeken tot schuldsplitsing en van zijn voorrecht om te verzoeken tot voorafgaande uitwinning van de hoofdschuldenaar en/of een andere schuldenaar.

Tevens doet de borg uitdrukkelijk afstand van zijn recht om zich in het kader van deze akte van zekerheidsstelling op artikel 2037 van het Burgerlijk Wetboek te beroepen.
 6. Deze verbintenis is geldig ten aanzien van de schulden voortvloeiend uit douaneaangiften die door de belastingschuldige zijn ingediend vanaf de datum van aanvaarding van deze verbintenis door het kantoor van zekerheidsstelling.
 7. Deze akte van zekerheidsstelling kan door de borg worden opgezegd, hetzij per aangetekende brief gericht aan de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen - Departement Boekhouding - Dienst Uitgaven en Borgtochten te 1030

Brussel, Koning Albert II-laan 33, North Galaxy, bus 388, hetzij per brief voorzien van een gekwalificeerde elektronische handtekening die per e-mail naar datzelfde departement wordt gestuurd (da.accounting.guarantees@minfin.fed.be).

De Administratie kan deze akte van zekerheidsstelling intrekken per aangetekende brief gericht aan de borg of door middel van een document dat voorzien is van een gekwalificeerde elektronische handtekening en per e-mail naar de borg wordt gestuurd.

De opzegging van deze akte van zekerheidsstelling door de borg of de intrekking van deze akte van zekerheidsstelling door de Administratie gaat van kracht op de zestiende dag na de datum van kennisgeving van de opzegging/intrekking.

Evenzo behoudt de zekerheidsstelling, in geval van ontbinding van de borgtocht, haar uitwerking gedurende dertig dagen volgend op de dag waarop de vereffenaars van die vennootschap of haar rechthebbenden de ontbinding hebben betekend aan de Administratie, hetzij per aangetekende brief, hetzij per brief voorzien van een gekwalificeerde elektronische handtekening die per e-mail naar de Dienst Borgtochten van het Departement Boekhouding van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen wordt gestuurd (da.accounting.guarantees@minfin.fed.be).

De borg is en blijft overeenkomstig de voorwaarden en beperkingen van deze akte van zekerheidsstelling aansprakelijk voor de betaling van de schulden die voortvloeien uit aangiften die door de belastingschuldige werden ingediend voordat de opzegging/intrekking van deze akte van zekerheidsstelling uitwerking kreeg. Wat dat betreft kan het schriftelijk verzoek van de Administratie tot betaling van die schulden ook nog aan de borg worden gericht nadat de opzegging/intrekking uitwerking kreeg.

8. Indien de borg een storting verricht in het kader van deze verbintenis, zal het bedrag van die storting alleen van het in deze verbintenis vermelde maximumbedrag worden afgetrokken indien, binnen een termijn van 30 dagen te rekenen vanaf die storting, de borg er de Administratie schriftelijk en uitdrukkelijk van op de hoogte brengt dat hij wenst dat de gedane storting afgetrokken wordt van het door hem gewaarborgde maximumbedrag en dat hij bijgevolg in de toekomst, in het kader van deze verbintenis, nog maar kan worden aangesproken om een bedrag te storten dat overeenkomt met het nominale maximumbedrag van de zekerheidsstelling zoals vermeld in deze verbintenis, verminderd met het bedrag van de gedane storting.

Bij gebrek aan dergelijke kennisgeving vanwege de borg binnen hogervermelde termijn wordt de borg geacht stilzwijgend te hebben aanvaard dat hij later nog kan worden aangesproken om, op basis van deze verbintenis, een bedrag te betalen dat gelijk is aan het nominale maximumbedrag van de zekerheidsstelling zoals vermeld in deze verbintenis, zonder dat dit bedrag wordt verminderd met de tussentijdse storting.